

债券市场监管改革的重点

刘庭竹

债券市场是资本市场的重要组成部分。自1981年财政部恢复国债发行至今,中国债券市场经历了曲折的探索和发展历程。截至2017年底,中国债券市场余额达到74.68万亿元,债券市场规模居世界第三位。然而,在债券市场规模快速扩张的同时,债市监管体系的建设相对滞后,特别是多头监管阻碍了我国债券市场的健康发展。因此,理顺监管机构职能,加强功能监管与机构监管的协调,建立适应现代债券市场发展的监管体系迫在眉睫。

债券市场监管存在的问题

债券市场分割

债券市场分割体现在三个方面。一是债券品种和监管法规的分割。中国债券市场品种繁多,相同性质的债券被不同的交易场所分割,拥有了不同的名称,并接受不同部门的监管。例如,企业债、公司债和中期票据,从债务工具自身特征的角度来说,在本质上并没有太大差异。但是,监管的分割导致在功能上可替代的债务工具在不同的法律框架下、以不同方式在市场上发行和交易。

二是债券市场基础设施建设的分割。这主要体现在银行间债券市场和交易所市场在交易领域上的分割。截至2018年3月底,银行间市场、交易所市场和银行柜台市场债券托管量占债券市场总托管量的比重分别为95.13%、3.42%和1.45%。虽然在规模上有较大差异,但是各方都在大力发展自己主导的交易平台。这些活动对统一的、互联互通的债

券市场建设造成了影响。

三是债券发行主体信息的分割。债券的发行、交易、托管、清算和结算各个环节事实上都在处理着信息,也产生着信息。然而,上述每个环节都存在着分割,就导致同一债券发行主体的信息散落在不同市场和不同环节。这可能会进一步导致两个问题。

其一,信息的重复披露和审核。上市公司及新三板挂牌公司发行债券,主要依据《公司债券发行与交易管理办法》由中国证监会核准,非上市公司等市场主体发行债券主要依据《企业债券管理条例》由国家发展和改革委员会核准,金融机构在银行间债券市场发行债券主要依据《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》等法规由人民银行核准,而上市金融机构如果分别在银行间市场和交易所市场发行债务融资工具,那就需要向人民银行、证监会两个监管部门分别提交信息,两个监管部门要分别对上述信息进行审核。如果非上市公司发行债券在交易所市场上市,则由国家发改委和证监会两个部门核准。

其二,当市场的不同环节处于分割的状态,每个环节产生的信息就会沉淀在各自的市场中,而无法实现信息的共享,这对资产价格的形成、市场运行效率以及市场风险的识别无疑都是不利的。

监管效率问题

金融发展和金融监管二者之间的界限不清晰。金融发展和金融监管之间既有密切的联系,又有明确的不同。发展最根本的动力与创造力应该来自于市场

的需求;监管重视的则是市场的健康与合规,并通过秩序的改善降低市场摩擦,提高市场运行效率,促进市场发展。然而,长期以来,监管部门往往既充当着监管者的角色,又肩负着行业发展的重任。这就导致在债券市场监管过程中容易出现重发展轻监管、以审批代监管,机构监管有余、功能监管不足的局面,进而对市场秩序和运作效率造成负面影响。

准入监管过严,而且多部门监管存在交叉和重复。以金融债券的发行为例,上市银行在银行间市场发行金融债券时,证监会负责审查债券发行人的资格,人民银行负责债券发行审批,但是在实际操作过程中,证监会往往也对发行人的发行申请逐期审批。这就导致金融债券的发行实质上实行的是双重审批、重复监管。这不仅延长了审批时间,降低了监管效率,也影响了发行人对最佳发行时机的选择。

监管理念和监管重心存在偏差。资本市场是信息驱动的市场,无论是资产价格的形成,还是市场“三公”的实现,其核心都在信息上面。市场的效率体现出来就是信息的效率。因此,从监管理念的角度来说,市场监管的重心应该放在信息的监管上,而不是资格的监管上。从债券发行和交易的角度看,债券的本质是契约,债券的发行和交易本质就是契约的签订。在这一过程中,核心的原则是“卖者有责,买者自负”。监管部门没有必要出于“父爱主义”为买者的投资决策负责,但却有必要保证卖者真正履行了自己的责任。这个责任最核心的部分就是真实信息的合规披露。

在确保卖方真实、合规披露信息的情况下，市场参与者自然会根据这些信息调整自己的投资决策，进而影响到资产价格，提升市场效率。

监管竞争与制度套利

在人民银行、证监会、发改委多头监管体制下的监管权力分割不可避免地会带来监管竞争的问题。从理论上讲，在监管竞争的压力下，监管部门有动机放松监管，选择性降低监管标准，弱化或者突破投资者适当性原则，进而导致监管标准不一。另外，市场主体也会对监管者和市场进行挑选，增加系统性风险隐患。

以公司债券为例，它的发展历程其实就是监管者在公司债券市场化道路上的竞争过程，外部的竞争压力和内部的部门诉求促使监管者不断地在市场准入、上市交易、融资费用、登记结算以及投资者保护等方面进行了大幅度的放宽，并形成了日益趋同的公司债券规则。

债券市场监管改革的原则与重点

无论从国际债券市场监管活动的实践，还是中国债券市场金融结构变化的趋势来看，债券市场监管的改革都势在必行。债券市场监管改革，首先要与中国债券市场功能的转型与结构的变化相适应，实现以监管促发展的目的；其次要遵循资本市场发展的客观规律，以市场化为导向，尽可能避免出现人为扭曲市场的监管行为；最后要考虑到效率与市场公平之间的平衡，健全投资者适当性制度，严格投资者适当性管理，保障投资者的知情权和参与权。

基于发行主体信息披露的监管改革

信息效率是金融市场良好运行的基础。在一个完善的金融市场中，市场价格的生产，各类风险的评估、投资决策的形成都要依赖信息的披露。而一旦当一个市场的运行不是或者不完全基于信息时，各种扭曲就接踵而来，资产配置的效率就会下降。以债券市场存在

的刚性兑付为例，如果投资者的交易决策不单考虑到债券发行人自身的信息，还要考虑政府为稳定市场作出的隐性担保，那么，高违约风险的债券价格就可能被高估，资产定价的效率就会受到损害。

伴随着直接融资的发展，一个核心的问题是对金融活动收益和风险进行准确评估，从而决定资产的合理价格。而这些判断和评估要基于产品相关的各种信息。只有在信息被合规披露、市场信息透明度达到更高水平的情况下，投资者才能够依赖这些信息作出投资决策，在承担相应风险的同时，获取合理的投资收益。因此，对于监管方而言，围绕加强市场信息合规披露、增强市场信息透明度应该成为监管改革的首要原则和重点。

基于各类风险预警的监管改革

针对信息披露的监管改革是从微观角度提出的。但是，作为监管者，除了维护微观市场机制的有效运行之外，还需要对宏观系统性风险的变化进行前瞻性判断，对跨市场的风险进行有效协调，从而保证能对不同市场、不同产品之间的风险关联进行有效识别，确保金融体系的整体稳定。

从整个金融体系的角度看，不同产品、不同机构、不同市场之间存在着千丝万缕的联系。金融风险的传导和传染机制是切实存在的。单个金融机构或金融市场的风险很容易通过各种链条传导到其他机构和市场中。尤其是在各种复杂金融衍生工具的杠杆效应叠加下，这些风险在传导过程中往往会被不断放大。一旦某些市场参与者对市场风险作出了错误的判断，错误就会在整个系统中快速地传播并对整个市场产生破坏性的影响。

次贷危机之后，美国金融监管体系的一个重要改革就是建立了宏观审慎监管框架，该框架更加重视金融机构和市场之间的风险传染，更加重视对系统性风险进行预警，最终实现金融体系的整体

稳定。中国资本市场资产规模不断扩大，产品种类不断丰富，市场运行过程中各类风险的发生、传导和扩散机制日益复杂。在这种情况下，一个科学有效的金融监管体系，必然要能够对各个市场的整体风险状况以及不同市场之间的风险传递进行识别和预警，并依此进行动态监管。这是新形势下对金融监管提出的新要求，也是未来金融监管制度改革的重点。

基于市场公平的监管改革

债券市场的监管除了要追求市场效率的提升，还要注重实现市场参与者之间的公平。这种公平的一个重要体现就是尽可能地避免市场参与者利用信息优势实现风险收益的错配，进而谋取超额收益。

与西方成熟资本市场相比，中国资本市场投资者成熟度较低，非理性程度较高。近年来，随着居民家庭财富的快速积累，投资需求日渐旺盛。但个体投资者金融知识的匮乏给一些金融中介机构以可乘之机。这些金融中介机构片面追求经济利益，在未充分揭露产品风险的情况下，向风险承受能力不足的投资者推介高风险金融产品。这种行为一方面对投资者，尤其是中小投资者的权益造成了损害；另一方面向低风险承受能力的投资者兜售高风险产品，也加剧了市场的风险。因此，从监管的角度来说，有必要对投资者和金融产品进行分类，设置适当性匹配标准和底线，从而让投资者购买与其风险承受能力相适应的产品，减少不必要的损失。■

作者单位：中国人民大学财政金融学院

(责任编辑 贾瑛瑛)